

부서주의 · 통보 · 개선

제 목 국내 대륙붕 해저광물자원개발 과세특례 검토 미흡에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○사무소, ◇◇◇처

내 용

공사는 1998년 동해 제 #- #광구 ## 구조에서 탐사 시추에 성공한 이후 해상플랫폼 등 주요 생산시설을 설치하여 가스 및 콘덴세이트를 생산하고 있으며, 이를 위해 ○○○사무소는 2004년 이후 동해-# ○○○ 운영을 위한 해상플랫폼 유지관리 업무를 담당해 오고 있다.

한편, 조세특례제한법(이하 ‘조특법’)은 국내 석유개발사업 지원을 위한 과세특례 조항을 신설(시행 1999.1.1. 법률 제5584호) 하였으며, 조특법 제140조 제2항 제3호는 해저조광권자에 대해서 해저광물의 탐사 및 채취사업에 사용하기 위하여 국내에서 구입하는 기계·장비 및 자재에 대한 개별소비세 및 교통·에너지·환경세(이하 ‘교통세’)를 면제하도록 규정하였고, 이후 동 조항은 제6항에 따른 일몰시한인 2013년 12월 31일까지 적용되었다.

또한, 해저광물자원개발법 제2조 제4호에 따르면 대한민국의 대륙붕에 부존하는 천연자원 중 석유 및 천연가스 등의 탐사·채취 및 취득하는 권리를 보유한 공사는 조특법 제140조(해저광물자원개발을 위한 과세특례)에 따른 “해저조광권

자”에 해당하고, 동법에 따라 해저광물의 탐사 및 채취사업에 사용하기 위하여 국내에서 구입하는 자재 등에 대해 교통세 등의 조세를 면제받을 수 있는 지위를 보유하고 있다.

I. 해저광물자원개발사업 과세특례 검토 미흡

○○○사무소는 동해-# ○○○의 해저광물(가스 및 콘덴세이트) 채취사업을 위해 2004년 이후 해상플랫폼을 설치하여 운영하고 있고, 동 시설의 운영을 위해 해상플랫폼 비상발전기 운영용 경유를 직접 구매하여 사용하였으며, 이는 앞서 언급한 조특법 제140조 제2항 제3호의 “해저광물의 채취사업에 사용하기 위하여 국내에서 구입하는 자재”에 해당되어 교통세 면제 혜택을 받을 수 있을 것으로 추정된다.¹⁸⁾

이와 관련하여, ○○○사무소가 2004.12월부터 조특법 제140조 제2항 제3호의 일몰시한인 2013.12.31.까지 구매한 해상플랫폼 운영용 경유에 대해 면제 받을 수 있었을 것으로 추정되는 교통세액은 아래 표와 같다.

18) 공사 ◇◇◇처와 ○○○실(現 ‘○○○처’)은 국내 석유개발사업 관련 시추선 및 보급선에 사용되는 경유가 조특법 제140조 제2항 제3호에 따른 교통세·에너지·환경세 면제 대상에 해당되는지 여부를 명확히 하고자 ○○청에 세무질의(◇◇◇처-***, 2010.3.9.)를 추진하였고, ○○청은 이에 대해 아래와 같이 답변함.

【질의】 “해저광물 시추선 및 보급선의 연료로 구매하는 경유가 조세특례제한법 제140조 제2항 제3호의 ‘해저광물의 탐사 및 채취사업에 사용하기 위하여 국내에서 구입하는 자재’에 해당하는지 여부”(◇◇◇처-***, 2010.3.10)

【회신】 “해저조광권을 가진 한국석유공사가 해저광물의 탐사 등을 위한 시추선 등의 운영을 위하여 국내에서 구입하는 유류는 조세특례제한법 제140조 제2항 제3호에 따라 교통에너지환경세가 면제” [○○ ○○○과-***, 2010.9.28, ○○○ ○○○과-***, 2010.9.15.]

< 해상플랫폼 운영용 경유 교통세 면제 추산액 >

(단위: 원)

구 분	구매일자	경 유 구매량 (A)	교통·에너지·환경세 (이하 '교통세') (B)	교통세액 (A * B)	비고
해상플랫폼 운영용 경유 구매	2004.12.	###ℓ	###	###	
	2005.01.	###ℓ	###	###	
	2006.08, 09, 12.	###ℓ	###	###	
	2006.12.	###ℓ	###	###	
	2008.06.	###ℓ	###	###	
	2009.09.	###ℓ	###	###	
	2010.06.	###ℓ	###	###	
	2011.03, 04.	###ℓ	###	###	
	2012.09.	###ℓ	###	###	
	2012.11.	###ℓ	###	###	
	2013.05.	###ℓ	###	###	
합 계		###ℓ	-	###	

* '교통세액'은 납품시점을 기준으로 한 추정치임

위 표에서 보는 바와 같이, ○○○사무소가 구매한 해상플랫폼 운영용 경유에 대해 면제 받을 수 있었던 교통세액은 총 ##### 원에 이르고, 이 중 2012.1.1. 이후 구매 물량의 과오납 교통세액에 대해서는 개정(2015.1.1.)된 국세기본법 제 45조의2(경정 등의 청구) 제1항에 따라 5년의 제척기간이 적용되어 최대 2018년 상반기까지도 경정청구가 가능하였을 것으로 추정된다.

○○○사무소는 동해-# ○○○ 사업담당부서로서 해저광물의 탐사 및 채취사업을 위하여 국내 또는 해외에서 조달하는 기계·장비 및 자재가 조특법 제140조에 의한 해저광물자원개발 과세특례 사안에 해당하는지에 대해 사안별로 철저히 검

증한 후 사업을 수행하였어야 할 것이고, 만약 이에 해당되는지 여부에 대한 판단에 의문이 들거나 불명확하여 해당 세무관청의 판단이 필요할 경우 적극적으로 유권해석을 요청하고, 그 답변 결과에 따라 해당 사업을 진행하였어야 할 것이며, 사후적으로 인지된 과세 과오납 건에 대해서는 경정청구 등을 통하여 환입토록 조치하였어야 할 것이다.

II. 해저광물자원개발사업 세무 이슈에 관한 공유 체계 개선

공사 ◇◇◇처는 ○○○○실(現 ‘○○○처’)이 국내 탐사 관련 시추선 및 보급선에 공급하는 경유가 조특법 140조 제2항 제3호의 교통세 등 조세 면제 대상에 해당되는지 여부를 명확히 하고자 2010년 3월 ○○○청에 세무질의¹⁹⁾를 추진하였고, 2010년 10월 교통세 면제 대상에 해당한다는 ○○○청의 회신²⁰⁾을 수령하여, ○○○단(現 ‘○○○처’)에 통보²¹⁾하였으나, 당시 동해-# ○○○ 플랫폼 및 보급선 운영을 담당하던 ○○○사무소는 통보 대상 부서로 지정되지 않아 본 건 세무질의 회신(유권해석) 결과를 즉시 공유하지 못했던 것으로 확인되었다.

공사의 국내 대륙붕 해저광물자원개발사업은 사업단계별 또는 프로젝트별로 각각의 담당부서가 별도 지정되어 운영되고 있으나, 본 건과 같은 사업 관련 세무 이슈는 부서별·사업별 업무분장과 무관하게 향후에도 공통적·반복적으로 발생할 가능성이 매우 높다고 할 것이다. 더욱이, 재무적 전문성이 부족한 사업부서가

19) 보급선 연료구입 관련 세무질의 추진계획(◇◇◇처-***, 2010.03.09.)

20) 시추경유 구입 관련 세무질의 결과 접수(◇◇◇처-***, 2010.10.6.)

21) 시추경유 구입 관련 세무질의 결과 통보(◇◇◇처-***, 2010.10.6.)

동종·유사 사안에 대해 매번 세무관청의 질의를 요청하기가 쉽지 않고, 세무질의에 대한 회신을 수령하기 위해서도 통상 접수일로부터 수개월이 소요된다는 점을 감안하면, 본 건과 같은 세무 질의회신(유권해석) 사례들은 전사적 차원의 공유가 필요한 중요 지적 자산으로 관리되어야 할 것이며, ◇◇◇처는 이를 위해 공사 ●● 총괄부서로서 현존 또는 향후 발생할 질의회신(유권해석) 사례 등이 유관부서 간 효율적으로 공유될 수 있도록 노력하여야 할 것이다.

관련부서 의견

○○○사무소는 향후 동해 ○○○ 사업 수행 시 세무 이슈에 대한 사전 검토를 보다 철저히 실시하겠다고 답변함

조치할 사항

○○○사무소장은

- ① 해상플랫폼 운영용 경유 구매 건 등과 관련하여 부실한 세무검토로 인해 예산낭비를 초래한 것에 대해 강력히 주의를 촉구하오니, 향후 사업관리를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)
- ② 또한, 현재 운영 중인 동해 ○○○ 사업과 관련하여 향후 유사 사례가 재발하지 않도록 관련 업무담당자에 대한 교육을 강화하시기 바랍니다. (통보)

◇◇◇처장은

공사에서 수행 중인 사업과 관련하여 현존 또는 향후에 발생할 재무 이슈 관련
질의회신(유권해석), 심판결정, 법원판결 사례 등이 전사적 차원에서 공유될 수
있도록 개선책을 강구하시기 바랍니다. (개선)